REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
SALA TERCERA

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado Ponente

Medellín, dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Sentencia N.º:	026
Radicado:	05000312110120210010101
Proceso:	Restitución y formalización de tierras
Solicitantes:	ALBA ROCÍO BEDOYA DE MEJÍA y WILLIAM DE JESÚS MEJÍA LOAIZA
Opositor:	JOSÉ GILBERTO VILLA VALENCIA
Terceros:	GLORIA ALBANY MESA COLORADO y CLAUDIA OROZCO SÁNCHEZ
Sinopsis:	La parte actora probó los presupuestos establecidos en la Ley 1448 de 2011, por ende, se ampara el derecho fundamental a la restitución de tierras. No prospera la oposición. No se reconoce compensación económica por no haberse acreditado actuar con buena fe exenta de culpa. Atendiendo el enfoque de acción sin daño, se compensa a los reclamantes con un predio equivalente y se otorgan medidas a segundos ocupantes.

1. ANTECEDENTES

Se decide la solicitud de restitución de tierras incoada por ALBA ROCÍO BEDOYA DE MEJÍA y WILLIAM DE JESÚS MEJÍA LOAIZA, a la cual se opone JOSÉ GILBERTO VILLA VALENCIA y actúan como terceras determinadas GLORIA ALBANY MESA COLORADO y CLAUDIA OROZCO SÁNCHEZ.

1.1. Pretensiones

Los reclamantes recurren a la administración de justicia con miras a que mediante esta acción se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras en calidad de expropietarios del predio rural denominado «La Torre», ubicado en la vereda